

1500163-43.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... era conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas e que havia denúncias por populares e via 190 dizendo que o réu estava praticando o tráfico de drogas na cidade. Relatou que o réu começou a empreender fuga e veio ao solo, momento em que dispensou embalagem plástica embaixo de veículo. Disse que o réu foi abordado cerca de três metros do local e que localizaram 35 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500163-43.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-43.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Danilo Araujo Leocadio

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de DANILO ARAÚJO LEOCADIO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 87/88).

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 17h41min, na Rua Joaquim Miguel de Souza Melo, n. 21, na cidade de Platina, Comarca de Palmital, o denunciado transportava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) porções de substância conhecida como crack, com peso líquido total de 5,71g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito em 08/04/2022 (fl. 01), decretando-se a sua prisão preventiva em 09/04/2022 (fls. 53/57).

O réu foi notificado (fl. 109) e ofereceu defesa prévia (fls. 113/119).

A denúncia foi recebida em 31/05/2022 (fls. 126/127).

O réu foi citado (fl. 138).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 142/145).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requeru ainda: a) a aplicação da agravante da

reincidência; b) a imposição de regime inicial fechado, negando-se qualquer benefício; c) a não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06; d) que seja negado o recurso em liberdade; e) o perdimento do dinheiro apreendido em poder do acusado (fls. 142/145).

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, que: a) a absolvição do acusado por ausência de provas de que concorreu para a prática do crime; b) não sendo esse o entendimento, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação; c) subsidiariamente, a desclassificação para a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06; d) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 146/149). É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 02/04, dos termos de depoimentos de fls. 06/07, do auto de exibição e apreensão de fl. 08, do laudo de constatação de fls. 33/35, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 78/80 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Welliton Prado Ananias, policial militar, afirmou que participou da ocorrência. Disse que estavam em patrulhamento ostensivo quando visualizaram o réu andando de bicicleta e demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, tendo acelerado a velocidade da bicicleta para não ser abordado. Disse que, chegando próximo a veículo estacionado, o réu caiu da bicicleta e jogou embrulho embaixo do veículo e se evadiu a pé. Disse que ele foi abordado a menos de três metros do veículo. Informou que verificaram embaixo do veículo e que se tratava de 35 pedras de crack, tendo o réu confessado praticar o tráfico de drogas, o que confirmava as denúncias que receberam de forma anônima e pelo número 190. Acrescentou que as denúncias davam conta de que o réu havia chegado à cidade há cerca de um mês e vendia entorpecentes na residência em que estava morando em Platina, escondendo a droga nos buracos do muro. Mencionou que o réu disse estar vendendo cada pedra de crack por dez reais. Acrescentou que o réu não mencionou ser usuário. Afirmou que o réu estava assustado e que não conseguiu identificar se estava sob efeito de drogas. Relatou que não havia instrumento em seu poder destinado ao consumo de crack.

A testemunha Lucas Ferreira de Carli, policial militar, afirmou que participou da ocorrência. Narrou que a equipe estava em patrulhamento pelo município quando visualizaram o réu, que vinha em bicicleta e, ao notar, a presença da polícia militar, começou a andar mais rápido olhando para trás. Disse que o réu era conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas e que havia denúncias por populares e via 190 dizendo que o réu estava praticando o tráfico de drogas na cidade. Relatou que o réu começou a empreender fuga e veio ao solo, momento em que dispensou embalagem plástica embaixo de veículo. Disse que o réu foi abordado cerca de três metros do local e que localizaram 35 pedras de crack. Relatou que o réu confessou e afirmou estar vendendo por dez reais cada pedra de crack. Acrescentou que o réu não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas, apenas ofegante pela fuga. Informou que não foi encontrado apetrecho para consumo do crack. Mencionou que o réu estava fazendo trajeto para local conhecido pela venda de drogas.

O acusado, por sua vez, em sede policial, exerceu seu direito ao silêncio (fl. 09). Judicialmente, ao ser interrogado, o réu afirmou ser usuário e que tinha ido comprar a droga, tendo pagado cinco reais por cada uma. Disse que realmente viu a viatura e que saiu correndo de bicicleta. Acrescentou que caiu e jogou a droga embaixo do carro. Informou que foi abordado e levado preso. Disse que não sabe o motivo das denúncias anônimas, pois não estava vendendo. Relatou que eles não foram ver no muro. Afirmou que estava morando com sua companheira. Disse que ela recebe aposentadoria do filho dela e que o depoente que estava trabalhando. Informou que recebia toda sexta-feira, cerca de trezentos reais. Afirmou que gastou R\$170,00 e lhe deram uma pedra de presente. Acrescentou que iria voltar para sua casa. Disse

que normalmente vai para uma cachoeira para usar drogas. Aduziu que não estava com instrumento para uso e que iria, primeiro, para a residência. Relatou que não admitiu o tráfico aos policiais.

A despeito dos argumentos expostos pela nobre Defesa técnica e da versão exposta pelo acusado, o quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo uniforme, que, receberam notícias apontando a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado e que este foi preso em flagrante após ter tentado fugir assim que notou a presença da viatura policial, dispensando trinta e cinco pedras de crack, as quais foram apreendidas pelos policiais, que encontraram ainda valor em espécie em poder do réu.

Ressalta-se que, na situação dos autos, as palavras dos policiais apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu.

Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O C. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Destarte, a existência de notícias anônimas apontando a prática do tráfico de drogas formuladas em desfavor do réu, a forma de armazenamento das drogas apreendidas, a apreensão de quantia em espécie em poder do réu e a não localização em seu poder de qualquer instrumento destinado ao consumo de entorpecentes permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Noutro vértice, reconhece-se a presença da agravante da reincidência (CP, art. 63), porquanto a certidão de antecedentes criminais (fls. 49/52) indica que o réu cometeu o crime ora em exame após o trânsito em julgado de sentenças condenatórias por crimes anteriores (processos n. 1500166-50.2019.8.26.0047 e n. 1500166-50.2019.8.26.0047), não tendo decorrido o lapso temporal depurador da indigitada agravante (CP, art. 64, I).

Afasta-se, porém, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da

Lei n. 11.343/06, haja vista a reincidência do acusado acima mencionada. Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora a quantidade de drogas não seja elevada, a substância apreendida (crack) apresenta natureza especialmente lesiva. Verifica-se também que o réu possui maus antecedentes, haja vista ostentar condenação penal transitada em julgado que não configura reincidência (STF, RE 593818, Tribunal Pleno, Rel. Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020), conforme se depreende da certidão de fls. 49/52 (Processo n. 0006979-19.2008.8.26.0415), ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, presente a circunstância agravante da reincidência decorrente de duas condenações anteriores, elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena fica definitivamente fixada no montante mencionado.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ, tendo em vista a reincidência específica do acusado, a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais descritas acima.

Deixo de realizar a providência descrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que não implicará alteração de regime.

Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (CP, art. 44) ou para a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu DANILO ARAÚJO LEOCADIO, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP), porquanto respondeu preso a todo o processo e permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva já declinados em decisão anterior proferida neste feito, para a garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória à Vara de Execuções.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condene o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos artigos 63 da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se certidão de honorários à Defensora dativa, conforme Convênio Defensoria/OAB.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, 27 de junho de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA